

주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 국유재산 개보수 공사 하자보수보증 관리 부적정
2. 소관부점 : 인천지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 신규 수탁, 대부계약 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

국유재산기획처는 같은 세칙 제25조 제1항 제6호에 따라 국유재산 업무 관련 전산 등 업무 개선을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제18조에 따르면 공사 도급 계약의 경우 계약상대자로 하여금 그 공사의 하자보수 보증을 위하여 하자보수보증금(이하 “하자보증금”이라 한다)을 내도록 하여야 하며,

같은 법 시행규칙 제72조에 따르면 하자보수보증금률(이하 “하자보증금률”이라 한다)은 중요구조물 및 조경공사는 계약금액의 5%, 일반건축 등 공사는 계약금액의 3%, 그 외의 공사는 계약금액의 2%로 되어 있고,

「건설산업기본법 시행령」 제30조에 따르면 방수공사, 지붕공사 등의 경우 3년, 철물공사 등의 경우 2년으로 하자담보책임기간을 규정하고 있다.

따라서 공사가 국유재산을 유지관리하면서 개보수 공사를 진행하였을 때에는 계약상대자에게 하자보증금을 납부하도록 하여야 하며, 적절한 하자보증금을 및 하자담보책임기간을 확인하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 인천지역본부에서 진행한 국유재산 개보수공사 89건의 하자보증 관리현황 대하여 점검한 결과

(1) 하자보증금 수취

‘☞☞☞☞☞ ☞☞☞ ☞☞☞ xxx-xx’ 소재 국유지에서 2019. 7. 24.에 주차장 배수로 공사(계약금액 4,973천 원)를 진행한 후, 시공사에서 하자 보증금을 납부하지 않았지만 공사 완료대금을 지급한 것으로 확인 되는 등 [표 16]과 같이 하자보증금을 미수취한 24건이 확인 되었다.

[표 16] 하자보증금 미수취 현황

(단위: 천 원, VAT포함)

No.	소재지	공사내용	공사금액	하자보증금
합 계 : 24건		-	79,733	1,879
1	“기재 생략”	주차장 배수로 공사	“기재 생략”	
2		제방붕괴 보수공사		
3		빗물도로유입방지공사		
4		배수로 설치/ 방수 공사		
5		옥상방수공사		
6		화장실 배관/ 방수공사		
7		담장조적공사		

No	소재지	공사내용	공사금액	하자보증금
8	“기재 생략”	케노피, 싱크대 배수관		“기재 생략”
9		토사유실 방수포 설치		
10		외부 창틀 보수 등		
11		빗물 유입 방지턱 공사		
12		방수공사		
13		사무실 천정 도배공사		
14		배수관, 캐노피		
15		우수관로 지반침하 공사		
16		화장실배관공사		
17		누수보수공사		
18		자연 배수로 정비 공사		
19		천정 보수 및 도배		
20		바닥용케노피설치공사등		
21		보행로 유실 보강토 공사		
22		배수로 정비, 수목제거		
23		(긴급) 옹벽공사		
24		출입금지 펜스설치		

(2) 하자보증금률 적용

‘◆◆◆◆ ◆◆ ◆◆◆ xxx-x’ 소재 국유지의 경우 2023. 10. 31 긴급 석축 보수공사(계약금액 91,300천 원)를 진행한 후 하자보증금률을 5%(중요 구조물공사)로 적용해야 하는데, 2%(그 외 공사)로 적용하여 하자보증서를 수취한 것으로 확인되는 등 [표 17]과 같이 하자보증금률을 잘못 적용한 18건이 확인 되었다.

[표 17] 하자보증금률 관리 현황

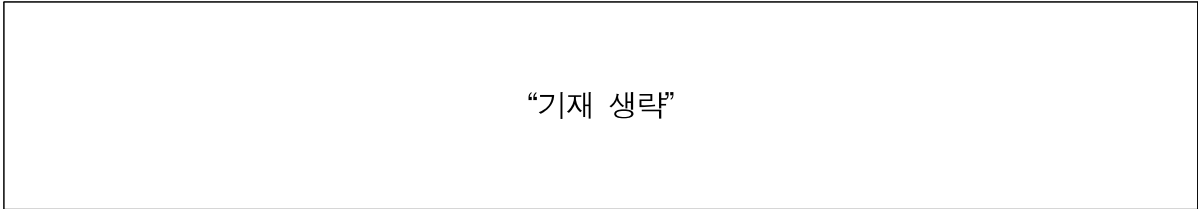
(단위: 원, VAT포함)

No	소재지	공사금액	하자보증금률	
			현황	적정
합계 : 18건		-		
1	“기재 생략”		2%	5%
2				3%
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

확인결과 대상기간 내 국유재산시스템(이하 “국유iN”이라 한다)에 등록된 개보수공사 65건²⁶⁾의 하자보증금률은 모두 2% (그 외 공사)로 적용되었는데, 이는 [그림 4]와 같이 국유iN에서 하자보증금률을 조정할 수 없어 일괄 2%로 적용되는 사실이 확인되었다.

26) 개보수공사 89건 중 하자보수보증서 등을 받지 않은 24건 제외

[그림 4] ‘국유iN - 개보수공사’ 화면



(3) 하자담보책임기간 적용

‘국유iN - 개보수공사 xxx-xx’ 소재 국유지에서 2022. 7. 27.에 옥상 방수공사(계약금액 4,703천 원)를 진행한 후, 하자보증서 수취 시 하자담보책임기간을 3년이 아닌 2년으로 적용하는 등 [표 18]과 같이 하자담보책임기간을 잘못 적용한 4건이 확인 되었다.

[표 18] 하자담보책임기간 관리 현황

(단위: 원, VAT포함)

No	소재지	공사내용	공사금액	하자담보기간	
				현황	적정
합계 : 4건					
1	“기재 생략”	웬스설치공사		“기재 생략”	
2		지붕공사 등			
3		옥상 지붕공사			
4		옥상 방수공사			

[소관부점 의견] 인천지역본부 및 국유재산기획처에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 업무수행에 유의하겠다는 의견과 함께 감사결과를 수용하였다.

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 국유재산 개보수공사 완료 후 하자보증금 수취 대상, 적정한 하자보증금률 및 하자담보책임기간에 대하여 직원 직무 교육을 실시하기 바랍니다. (주의)

국유재산기획처장은 국유재산 개보수공사 하자보수보증금률을 공사의 성격에 맞게 적용할 수 있도록 국유iN을 정비하시기 바랍니다. (개선)